

<제1편 총설.제01장 민사소송.제03절 민사소송의 이상과 신의성실의 원칙>
[기출][2014-2]해고 후 임금 등을 수령하고 3년이 경과하여 제기한 소송의 실효 여부

《【문제2】 甲은 乙회사로부터 해고처분을 받고 임금과 퇴직금을 아무런 조건 없이 모두 수령하였다. 甲이 소를 제기하는 데에 특별한 장애사유가 없었음에도 3년여가 경과한 뒤 乙회사의 해고처분이 부당하다고 주장하면서 해고일로부터 정년 시까지의 임금의 지급을 구하는 소를 제기한 경우에 소권의 실효 여부에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 해고 후 임금 등을 수령하고 3년이 경과하여 제기한 소송의 실효 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 근로자 甲이 해고 처분 후 임금과 퇴직금을 조건 없이 수령하고, 3년이 지나 소를 제기한 행위가 실효의 원칙에 위배되어 소권이 부정되는지 검토가 필요한 상황이다. <권리자가 장기간에 걸쳐 포기한 것으로 믿을 만한 외관을 형성한 후 새삼스럽게 권리를 행사하는 것이 신의성실의 원칙상 허용되는지>가 쟁점이다. 이하에서는 실효의 원칙의 의미, 요건, 사안의 경우 실효의 원칙 적용 여부에 대하여 설명한다.

II. 실효의 원칙의 의미 및 요건

1. 실효의 원칙의 의미

- 실효의 원칙이란 권리자가 실제로 권리를 행사할 수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 상당한 기간이 경과하도록 권리를 행사하지 아니하여, 상대방으로 하여금 이제는 권리자가 권리를 행사하지 아니할 것으로 신뢰할 만한 정당한 사유를 준 경우에 새삼스럽게 권리를 행사하는 것은 신의칙에 어긋나 허용되지 않는다는 원칙을 말한다.

2. 실효의 원칙의 요건

(1) 장기간의 권리 불행사

- 권리자가 유효하게 권리를 행사할 수 있었음에도 불구하고 상당한 기간 동안 이를 행사하지 않아야 한다. 여기서 상당한 기간의 판단은 구체적 사례에 따라 개별적으로 결정된다.

(2) 정당한 신뢰의 형성

- 상대방인 의무자가 이제는 권리자가 권리를 행사하지 않을 것이라고 믿을 만한 객관적이고 정당한 사유가 있어야 한다. 단순히 시간의 경과만으로는 부족하며, 권리자의 태도나 주변 정황이 고려된다.

III. 해고무효와 실효의 원칙에 관한 판례의 태도

1. 일반적인 기준

- 판례는 근로자가 해고를 당한 후 소송을 제기함에 있어 특별한 장애사유가 없음에도 불구하고 장기간이 경과하여 소를 제기한 경우, 사용자가 그 해고가 유효한 것으로 신뢰할 만한 정당한 사유가 있다면 실효의 원칙에 위배된다고 본다.

2. 퇴직금 등의 수령과 실효

(1) 조건 없는 수령

- 해고된 근로자가 퇴직금이나 해고예고수당 등을 수령하면서 아무런 이의를 제기하지 않았다면, 이는 해고를 수용하겠다는 의사표시로 해석될 여지가 크다.

(2) 예외적 상황

- 다만, 생계의 곤란 등으로 인해 부득이하게 수령했거나, 수령 시 이의를 제기한 경우, 또는 다른 동료들과 함께 복직 투쟁을 계속하고 있었던 경우 등은 실효의 원칙 적용이 배제될 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 장기간의 불행사 여부

- 사안에서 甲은 해고 처분을 받은 후 3년이라는 상당한 기간 동안 소송을 제기하지 않았다. 특히, 소를 제기하는 데에 특별한 장애사유가 없음에도 불구하고 3년이 경과한 것은 실효의 원칙에서 말하는 장기간의 불행사에 해당할 가능성이 매우 높다.

2. 정당한 신뢰의 형성 여부

(1) 경제적 급부의 수령

- 甲은 해고 이후 乙회사로부터 임금과 퇴직금을 아무런 조건 없이 모두 수령하였다. 이는 사용자 乙의 입장에서 甲이 해고의 효력을 더 이상 다투지 않고 근로관계를 종료시키겠다는 의사로 신뢰하기에 충분한 정황을 제공한 것이다.

(2) 신뢰의 확정

- 장애사유 없는 3년의 침묵과 퇴직금의 전액 수령이 결합함으로써, 사용자는 새로운 직원을 채용하거나 기업 경영을 안정화하는 등 해고가 유효함을 전제로 한 후속 조치를 취했을 것이므로, 乙의 신뢰는 정당하다고 판단된다.

V. 결론

- 근로자 甲의 소 제기는 실효의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다. 해고 후 3년이라는 장기간의 권리 불행사와 임금 및 퇴직금의 무조건적 수령은 사용자 乙에게 권리 불행사에 대한 정당한 신뢰를 부여하였으므로, 뒤늦게 해고의 부당함을 주장하며 소를 제기하는 것은 신의성실의 원칙상 소권이 실효된 것으로 보아야 한다. 따라서 해당 소는 신의칙 위반을 이유로 부적법 각하되거나 청구 기각될 사안이다.